

금융소비자 보호에 관한 감독규정 일부개정고시안

금융소비자 보호에 관한 감독규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제2항제1호가목1)부터 6)까지 외의 부분 본문 중 “종합”을 “모두”로 하고, 같은 목1)부터 6)까지 외의 부분 단서 중 “있다”를 “있도록 적절하게 운영하여야 한다”로 한다.

제13조제1항제5호나목1) 중 “위험등급의 의미 및 유의사항”을 “다음의 구분에 따른 사항”으로 하고, 같은 1)에 각 세목을 다음과 같이 신설한다.

가) 위험등급의 의미 및 유의사항

나) 고난도 금융투자상품과 적합하지 않은 소비자 유형 및 손실 가능성 등 위험, 손실발생 사례 등(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」에 따른 고난도 금융투자상품으로 한정한다)

제14조제1항제1호 중 “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제2호”를 “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제11호”로 한다.

제15조제5항에 제6호 및 제7호를 다음과 같이 신설한다.

6. 법 제17조제2항 및 제18조제1항 내지 제2항에 따라 일반금융소비자로부터 정보를 파악하거나 확인을 받을 때에 일반금융소비자가 특정

한 답변을 하도록 유도하는 행위

7. 일반금융소비자와 대면하여 투자성 상품의 계약 체결을 권유한 후 일반금융소비자로부터 요청받지 아니하였음에도, 유선·무선·화상통신·컴퓨터 등 정보통신기술을 활용한 비대면 방식으로 계약할 것을 권유하거나 금융상품판매업자등이 일반금융소비자를 대신하여 비대면 방식의 투자성상품 계약을 체결하는 행위

별표 2 제3호가목1)가)부터 사)까지 외의 부분 중 “사항”을 “사항 (2) 보고하는 의제에 관한 사항은 제외한다)”로 하고, 같은 목 2) 및 3)을 각각 4) 및 5)로 하며, 같은 목에 2) 및 3)을 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 호 나목1)가)부터 자)까지 외의 부분 중 “(사)”를 “(자)”로 하며, 같은 1) 바) 및 사)를 각각 아) 및 자)로 하고, 같은 1)에 바) 및 사)를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 1) 자)(종전의 사)) 중 “마”를 “아”로 하고, 같은 호 마목 중 “사항(금융소비자 총괄기관과 그 외 기관 간의 금융상품의 개발 및 판매에 관한 사전협의 절차를 포함한다)”을 “사항”으로 하며, 같은 목에 1) 및 2)을 각각 다음과 같이 신설한다.

2) 보고하는 의제에 관한 사항

가) 법령 또는 관련 규정의 제·개정에 연동되어 발생하는 제도 개선

나) 정기적으로 실시하는 정보공시에 관한 사항

다) 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 위반사항에 대한 주의, 경고 등 경미한 수준의 조치 결과

라) 기타 내부통제기준에서 정하는 경미한 사항

3) 나목의 금융소비자보호 총괄기관은 가목 2)에 따라 보고하는 의제에 관한 업무를 적절하게 수행하고 있는지 여부를 점검·평가하고 미흡한 사항에 대해서는 개선 등 필요한 조치를 요구할 것

바) 법 제16조제2항에 따른 내부통제기준 및 법 제32조제3항에 따른 금융소비자보호기준의 적정성·준수실태에 대한 점검·조치

사) 법 제32조제2항에 따른 평가(이하 “금융소비자보호실태평가”라 한다), 감독(법 제48조제1항에 따른 “감독”을 말한다) 및 검사(법 제50조에 따른 “검사”를 말한다) 결과의 후속조치 관리

1) 금융소비자보호 총괄기관과 그 외 기관 간의 금융상품의 개발 및 판매에 관한 사전협의 절차

2) 성과보상체계 등에 관한 사전협의 및 개선요구 절차

별표 6을 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 규정은 고시 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제10조(적합성 원칙) ① (생략)	제10조(적합성 원칙) ① (현행과 같음)			
② 금융상품판매업자들은 영 제 11조제4항 각 호 외의 부분 본 문에 따른 평가를 하는 경우에 다음 각 호의 구분에 따른 사항 을 준수해야 한다.	② ----- ----- ----- ----- -----.			
1. 보장성 상품 또는 투자성 상 품: 다음 각 목의 사항. 영 제1 1조제1항제1호다목에 따른 보 장성 상품의 경우 나목의 사 항은 제외한다.	1. ----- -----. ----- ----- -----.			
가. 일반금융소비자의 손실에 대한 감수능력과 관련하여 다음의 사항을 <u>종합</u> 고려 하여 평가할 것. 다만, 일 반금융소비자 보호를 위해 필요한 경우에는 다음의 사항 중 어느 하나만으로 해당 금융상품에 적합하지 않다고 평가할 수 <u>있다</u> .	가. ----- ----- ----- <u>모두</u> ----- -----. ----- ----- ----- ----- <u>있도록</u> <u>적절하게 운영하여야 한</u> <u>다</u> .			
1) ~ 6) (생략)	1) ~ 6) (현행과 같음)			

나.·다. (생략)

2. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

제13조(설명서) ① 금융상품판매
업자등은 법 제19조제2항에 따
른 설명서(이하 “설명서”라 한
다)의 내용을 작성하는 경우에
다음 각 호의 사항을 준수하여
야 한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 일반금융소비자의 계약 체결
여부에 대한 판단이나 권익
보호에 중요한 영향을 줄 수
있는 사항으로서 다음 각 목
의 사항을 요약하여 설명서의
맨 앞에 둘 것. 다만, 예금성
상품 등 설명서의 내용이 간
단하여 요약이 불필요한 금융
상품은 제외할 수 있다.

가. (생략)

나. 금융상품으로 인해 발생
가능한 불이익에 관한 사
항.(민원·분쟁 또는 상담
요청이 빈번하여 일반금융
소비자의 숙지가 필요한
사항 및 다음의 구분에 따

나.·다. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제13조(설명서) ① -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----

-----.
-----.

가. (현행과 같음)

나. -----

른 사항을 반드시 포함해야 한다)

1) 투자성 상품: 위험등급

의 의미 및 유의사항

<신 설>

2) · 3) (생 략)

다. (생 략)

6. (생 략)

② (생 략)

제14조(불공정영업행위의 금지)

① 영 제15조제2항제2호라목에 따른 “금융위원회가 정하여 고시하는 자”란, 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 금융소비자와 같은 기업집단
(「독점규제 및 공정거래에

1) ----- 다음의 구분

에 따른 사항

가) 위험등급의 의미 및
유의사항

나) 고난도 금융투자상품

과 적합하지 않은 소

비자 유형 및 손실가

능성 등 위험, 손실발

생 사례 등(「자본시

장과 금융투자업에 관

한 법률 시행령」에

따른 고난도 금융투자

상품으로 한정한다)

2) · 3) (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

6. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제14조(불공정영업행위의 금지)

① -----

-----.

1. -----
-- 「독점규제 및 공정거래에

관한 법률」 제2조제2호에 따
른 기업집단을 말한다)에 속
한 회사

2. 3. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

제15조(부당권유행위 금지) ① ~
④ (생략)

⑤ 영 제16조제3항제4호에서
“금융위원회가 정하여 고시하
는 행위”란 다음 각 호의 행위
를 말한다.

1. ~ 5. (생략)

<신설>

관한 법률」 제2조제11호---

2. 3. (현행과 같음)

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제15조(부당권유행위 금지) ① ~
④ (현행과 같음)

⑤ -----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 법 제17조제2항 및 제18조제

1항 내지 제2항에 따라 일반

금융소비자로부터 정보를 파

악하거나 확인을 받을 때에

일반금융소비자가 특정한 답

변을 하도록 유도하는 행위

7. 일반금융소비자와 대면하여

투자성 상품의 계약 체결을

권유한 후 일반금융소비자로

부터 요청받지 아니하였음에

도, 유선·무선·화상통신·

컴퓨터 등 정보통신기술을 활

용한 비대면 방식으로 계약할

것을 권유하거나 금융상품판

매업자등이 일반금융소비자를

	대신하여 비대면 방식의 투자 성상품 계약을 체결하는 행위
--	------------------------------------

<별지> [별표 6]

(부)적정성 판단 보고서(시행령 제12조제4항제1호 서류)

※ 회사별 기존 서류체계에 맞게 일부 변경하여 활용 가능

고객명:	고객번호:
------	-------

■ 고객정보 확인결과

고객 정보	
고객 연령 :	
투자 기간 :	
해당 금투상품 이해도 :	
기대이익 및 손실감내수준 :	
보유자산 등 :	
위험에 대한 태도 :	
과거 상품 취득 경험 등 :	

■ 적정성 판단 결과 및 이유

종 합	☐ 적정 ☐ 부적정
이 유 (부적정인 경우 상세이 서술)	[회사별 기재]

■ 참고 사항

- 동 보고서는 금소법 시행령에 따라, 해당 금융상품이 고객에게 적정하지 않다는 사실을 회사가 고객에게 알리는 경우에 제공하는 보고서입니다.
- 고객이 제공한 정보가 정확하지 않거나, 정보가 변경될 경우에는 적정성 판단 결과가 달라질 수 있습니다.

■ 본인은 귀사에 제공한 투자자정보와 관련하여 동 사항을 확인합니다.

일자 : 고객의 성명 : 서명/인

※ 회사 참고사항

※(예시) ① () 개 항목 충족/미충족시 또는 ② 총점 () 점 이상/ 총점 () 점 이하 적정/부적정 해당여부는 회사별 자체 기준에 따름(아래 표 참조)

고객 정보	적정성 판단 결과		미충족 사유
고객 연령 :	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
투자 기간 :	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
해당 금투상품 이해도 :	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
기대이익 및 손실감내수준:	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
보유자산 등 : (연간 소득 및 부채 포함)	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
위험에 대한 태도 :	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
과거 상품 취득 경험 등 :	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
종 합	☐ 적정 ☐ 부적정	총점()점	

〈 의안 소관 부서명 〉

금융위원회 금융소비자정책과	
연 락 처	(02) 2100 - 2524